

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יבגני סובה
אביגדור ליברמן
עודד פורר
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/2669

הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת איש כוחות הביטחון וההצלה), התשפ"ג–2023

1. תיקון כותרת סימן ג' בפרק ט'
בחוץ העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בכותרת סימן ג' לפרק ט', במקום "שוטרים" יבוא "אנשי כוחות הביטחון וההצלה".
2. הוספת סעיף 272 א'
אחרי כותרת סימן ג' בפרק ט' לחוק העיקרי יבוא :
"הגדרות
272 א'. בסימן זה, "איש כוחות הביטחון וההצלה" – חייל צבא הגנה לישראל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955², שוטר, מי שממלא תפקיד באגודת מגן דוד אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950³ וכבאי כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב–2012⁴."
3. תיקון סעיף 273
בסעיף 273 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שוטר" יבוא "איש כוחות הביטחון וההצלה".
4. תיקון סעיף 274
בסעיף 274 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שוטר" יבוא "איש כוחות הביטחון וההצלה".
5. הוספת סעיף 274 א'
אחרי סעיף 274 לחוק העיקרי יבוא :

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 268.

² ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

³ ס"ח התש"י, עמ' 175.

⁴ ס"ח התשע"ב, עמ' 702.

"תקיפה בעת חירום 274א. התוקף איש כוחות הביטחון וההצלה בעת חירום,

דינו – מאסר שש שנים."

תיקון סעיף 275 6. בסעיף 275 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שוטר" יבוא "איש כוחות הביטחון וההצלה".

תיקון סעיף 275א 7. בסעיף 275א לחוק העיקרי –

(1) בכל מקום, במקום "שוטר" יבוא "איש כוחות הביטחון וההצלה";

(2) במקום "כלי רכב משטרה" יבוא "כלי רכב המשמש את איש כוחות הביטחון וההצלה".

הוספת סעיף 276א 8. אחרי סעיף 276 לחוק העיקרי יבוא:

"איסור השתתפות 276א. העובר עבירה לפי סימן זה, לא יהיה רשאי במכרז להשתתף במכרז שנערך לפי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992⁵, במשך שלוש שנים."

תיקון סעיף 382א 9. בסעיף 382א(ג) לחוק העיקרי –

(1) המילים "מי שממלא תפקיד במד"א" – יימחקו;

(2) ההגדרה "מד"א" – תימחק.

ד ב ר י ה ס ב ר

לאחרונה, ובמיוחד במהלך מבצע "שומר חומות", היינו עדים לתופעה הולכת וגוברת של התקפות פיזיות ומילוליות חמורות, חוזרות ונשנות, כלפי אנשי כוחות הביטחון וההצלה. אנשי כוחות הביטחון וההצלה עובדים לילות כימים בשמירה על הסדר הציבורי והצלת חיים. מסירותם לתפקידם ראויה לכל מילה של שבח. הצעת חוק זו באה לתקן את הסעיף בחוק שעניינו תקיפת שוטר, להרחיבו ולכלול בו את כל גורמי הביטחון וההצלה הפועלים במדינה מכוח חוק. מאחר ומדובר בתופעה שאיננה מתקבלת על הדעת ויש למנוע אותה ולהוקיעה נוסף סעיף המחמיר את הענישה למי שתוקף גורמי ביטחון והצלה בשעת חירום, הקובע כי העובר עבירה כמצוין בהצעת חוק זו לא יוכל להשתתף במכרז לפי חוק חובת מכרזים למשך שלוש שנים. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/957/24). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוסף שיין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3511/24). הצעת החוק זהה לפ/3511/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)

⁵ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

